МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 07 дугаар сарын 07 № 05/22 Улаанбаатар хот

СОЁЛЫН САЙД Ч.НОМИН ТАНАА

Үндэсний урлагийн их театрын ажилтнуудаас Соёлын яаманд хандаж гаргасан гомдлыг Комисст тус яамнаас 2022 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/577 тоот албан бичгээр ирүүлсэний дагуу Үндэсний урлагийн их театрын захирал Г.Цоггэрэлд холбогдуулан гаргасан гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус газрын ажилтнуудаас хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус театрын 31 ажилтантай ганцааарчилсан ярилцлага хийж, 106 ажилтнаас санал, асуулга авч, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ”, мөн зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх зохион байгуулж хэвших”, мөн зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад “жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах” гэж тус тус хуульчилсан. Тус театрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэгт захиргааны хүлээх үүргийг тусгасан байх бөгөөд 10.2.2-т “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах”, 10.2.10-т “Ажлын байрны ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийлэл, аливаа дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх”, 10.2.11-т “Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтыг зохион байгуулах” гэж, мөн журмын 11.4, 11.5, 11.6 дахь хэсэгт ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааны

150070073

дарамтад өртсөн талаар гомдол гаргах, гомдлыг хянан шалгах ажиллагааг зохион байгуулах, ажил олгогчийн авах арга хэмжээг тус тус журамлан зохицуулсан нь хуульд нийцсэн байна. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг ажилтнуудад танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүргийг хэрэгжүүлээгүй байна. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2, 11.5.1 дахь заалтын дагуу сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулаагүй, сургалтыг зохион байгуулаагүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад “зодох, цохих зэргээр бусдын эрүүл мэндийн эсрэг хүчирхийлэл үйлдэх, үйлдэхээр заналхийлэх”, 7.1.2 дахь заалтад “хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах”-ыг хориглох гэсэн хуулийн заалтын хэрэгжилтийг тодруулахад тус театрын ажилтнуудаас авсан санал, асуулгад ажлын байрандаа бэлгийн дарамтад орж байсан эсэх асуултад 71 ажилтан (67 хувь) нь хариулаагүй бөгөөд үлдсэн 35 ажилтан нь хариулт сонгосон байх бөгөөд тухайн хариулт сонгосон 19 хувь нь бэлгийн агуулгатай асуулт тавих, хошигнол, онигоо ярих, дуу авиа гаргах дарамттай үйлдэлд нийтлэг байдлаар өртсөн гэх бөгөөд тухайн үйлдлийг ямар албан тушаалтан гаргасан талаар асуултад удирдах албан тушаалтнаас ийм үйлдэл гаргадаг болохыг дурдсан байна. Мөн хамт ажиллагсдад удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дараах байдлаар дарамт үзүүлж байсан эсэх асуултад 41 ажилтан (39 хувь) нь хариулаагүй бөгөөд 64 ажилтан (61хувь) нь сонголттой хариултаас сонгож 45 ажилтан (61 хувь) нь ажлын байран дээр “элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах” зэрэг ажлын байрны дарамтад нийтлэг байдлаар өртсөн гэж хариулжээ. Түүнчлэн тухайн байгууллагад хөдөлмөрийн харилцааны ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулсан эсэх асуултад 77 ажилтан (73 хувь) үгүй гэж хариулт өгсөн бөгөөд өмнө нь ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар гомдол гаргаж байсан эсэх асуултанд үгүй гэж 102 ажилтан (97 хувь) гомдол гаргаагүй байх бөгөөд үүнийхээ шалтгааны талаар 35 хүн хариулснаас “хандсан ч нэмэргүй эрх зүйн орчин байхгүй”, “хаана хандахаа мэдэхгүй”, “гомдол гаргах боломжгүй дарамт шахалт ирнэ” гэсэн нийтлэг хариултыг сонгосон байна. Театрын дотоод журамд гомдол гаргах, шалгах ажиллагааны талаар журамласан боловч нийт ажилтанд танилцуулаагүй нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо гаргах гэсэн хуулийн хэрэгжилт хангагдаагүй байна.

Ёс зүйн хороо нь нэршлийн хувьд зөрүүтэй байх бөгөөд Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д заасны дагуу шинэчлэхээс өмнө байгууллагын Ёс зүйн зөвлөл нэртэй байсан байна. Тус театрын ёс зүйн хороо нь үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ байхгүй бөгөөд захирлаас нь тодруулахад манайд гомдол ирж байгаагүй гэсэн тайлбарыг өгч байгаа нь ажилтнуудад өөрийн зөрчигдсөн эрхийн талаар хаана хандаж, хэнд гомдлоо гаргахаа мэддэггүй, эсхүл өөрийн байгууллагын ёс зүйн асуудал хариуцсан зөвлөлд гаргасан ч үр дүнтэй шийдвэрлэхгүй гэж үзэж гомдлоо гаргадаггүй байсан байж болзошгүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл,

хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглохоор, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрээр ялгаварлан гадуурхах ба Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжид зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн аль нэгэнд давуу эрх олгох, хязгаарлалт тогтоох, мөн жирэмсэн, хүүхэд асарсан болон гэр бүлийн байдлын шалтгаанаар ажилтныг ажлаас халахыг хориглоно" гэж тус тус хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын явцад театрын ажилтнуудаас тухайн байгууллагын удирдлагын зүгээс ялгаварлан гадуурхалт үзүүлж байгаа эсэх талаар санал, асуулгад 22 ажилтан (21 хувь) нь тийм, 84 ажилтан (79 хувь) нь үгүй гэсэн бөгөөд тийм гэж хариулсан хүмүүсийн ихээр давтагдсан хариулт нь "эрэгтэй, эмэгтэй хүний буюу хүйсийн ялгаа, үе болон насны зөрүүний асуудлаас болж үүсдэг" гэж хариулсан байна. Хэдийгээр цөөн ажилтнуудаас ялгаварлан гадуурхалт байдаг гэх хариулт сонгосон боловч ганцаарчилсан ярилцлагын явцад ажилтнуудад олгодог урамшууллыг ялгамжтай олгодог, зарим тохиолдолд нэмэгдэл олгодоггүй, хууль ёсны асуулт асууж, шаардлага тавихад буцаад дарамт үзүүлж, цалин хасдаг театрын удирдлага болон хариуцсан албаны даргадаа хөдөлмөрлөх эрх болон үзэл бодлоо илэрхийлэх ямар ч боломжгүй, хариуцсан ажилтай холбоотой шаардлага тавихад ялгаварлан гадуурхаж, ур чадварын нэмэгдэл болон цалин хөлс хасах, жилд нэг удаа авдаг ур чадварын шалгалтын үнэлгээнд бага үнэлгээ өгдөг, ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч нар нэгдсэн тоглолтын үеэр өөр байгууллагын ажилтнуудын хажууд тэнэг, эргүү, мал гэх мэт зүй бусаар загнадаг, байнгын хүндлэлгүйгээр ёс зүйгүй, зохисгүй үг хэллэгээр дууддаг, биеийн гадаад байдлаар доромжилдог, мөн албаны дарга нар хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байхад чөлөө өгдөггүй, "ажлаа хийж чадахгүй бол тэр чигээрээ зайлаарай" гэж хэлдэг гэх зүйлсийг нийтлэг байдлаар дурдсан байгаа нь театрт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний ялгаварлан гадуурхалт байж болзошгүй байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах" ажил олгогчийн үүргийг заасан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгохоор заасан бөгөөд мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" гэж ажилтны эрхийг тус тус хуульчилсан. Соёлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.4 дэх заалтад "соёлын барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний орчны шаардлагыг боловсруулж, батлуулах", мөн зүйлийн 21.1.5 дахь заалтад "соёлын байгууллагыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу санхүүжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх" гэж хуульчилсан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус театрын 106 ажилтнуудаас хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг эсэх талаар санал, асуулгад авахад 70 ажилтан (64.9%) нь "үгүй" гэж хариулсан бөгөөд яагаад гэсэн асуултад "стандартын шаардлага хангахгүй ажлын орчинтой, ур чадварын төвшингээр цалингийн урамшуулал олгодоггүй, ажлын цаг тодорхой бус" гэх зүйлсийг бичсэн байна. Мөн ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад нийтлэг байдлаар ажлын ачаалал ихтэй, театр нь хоёр байгууллагатай нэг байшинд байрлаж үйл ажиллагаа явуулж нэг тайзыг ээлжлэн ашиглаж байгаа нь бэлтгэл хийх тайзны цаг тодорхойгүй гэнэтийн тоглолтууд хийж, ачааллыг нэмэгдүүлдэг нь хүндрэлтэй байгаа талаар дурдсан. Уран бүтээлчдийн хувцас солих өрөө болон бэлтгэл хийдэг өрөө, тасалгааны таазнаас ус гоожиж будаг нь хууларсан, өвлийн улиралд хүйтэн тааз нь цантдаг, хувцас хадгалах өрөөгүйгээс хувцасны шүүгээнүүдийг хонгилд байрлуулсан, дуучид ганцаарчилан бэлтгэл хийх боломжгүй байна. Үүнтэй холбогдуулан тус театр нь нийт 189 ажилтантай, 2 хэлтэс, 4 албатай үйл ажиллагаа явуулж байх боловч өрөө, тасалгаа хүрэлцээгүйгээс 1 жижиг өрөөнд тус бүр 7-11 уран бүтээлч зэрэг бэлтгэлээ хийдэг нь хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдаагүйгээс ажилтнууд ажлын байрны орчиндоо сэтгэл ханамжгүй, таагүй нөхцөлд ажиллаж байгаа нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нийцэхгүй Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтаар тодорхойлсон "хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах" гэсэн хөдөлмөрийн харилцааны үндсэн нөхцөл хангагдахгүй байна. Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан ажил олгогчийн үүргийн хэрэгжилт хангагдахгүй байга бөгөөд уран бүтээлч, ажилтнуудын уран бүтээл бэлтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, аятай нөхцөлд ажиллах, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль зөрчигдөж, эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөөр байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтад "хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, ажлын цагийг баримтлах, ажлын цагийг гагцхүү ажил үүргээ гүйцэтгэхэд зарцуулах", 43 дугаар зүйлийн 43.2.11 дэх заалтад "ажилтныг хуулиар тогтоосон ажлын цагийн дээд хязгаараас хэтрүүлэн ажиллуулахгүй байх", 43.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах замаар ажилтны хүүхдэд ээлтэй, хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлнэ", мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт "Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно", мөн зүйлийн 109.2 дэх хэсэгт "Долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно" гэж тус тус хуульчилсан. Тус театрын хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.2 дахь хэсгийн 10.2.5 дахь заалтад "Мэргэжлийн ур чадвар, үр дүнд тохирсон цалин, урамшуулалыг олгох" гэж ажил олгогчийн үүргийг журамлажээ. Мөн журмын 13.3 дахь хэсэгт "Уран бүтээлийн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан амралтын болон баяр наадмын үеэр ажилласан тохиолдолд ур бүтээлчид долоо хоногийн өөр дараалсан 2 өдөр нөхөн амарна. Шаардлагатай үед үргэлжүүлэн ажиллуулж болох бөгөөд "Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам"-аар зохицуулна" тус тус журамласан байна.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд уран бүтээлчид долоо хоногийн амралтын 2 өдөр дараалан амраадаггүй, гэр

бүл, хүүхэддээ цаг гаргахаар төлөвлөх боломжгүй гэнэтийн байдлаар төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хүндэтгэлийн тоглолттой гэж дуудагдах, зарим тохиолдолд удирдлагуудын зүгээс хувийн арга хэмжээнд оролцуулдаг бөгөөд бүжигчид илүү ачаалалтай амралтгүй ажилладаг боловч илүү цагаар ажилласан урамшуулал авдаггүй гэх зүйлсийг дурджээ. Мөн санал, асуулга авах явцад ажилтнуудаас цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдол байгаа эсэх гэсэн асуултад 39 ажилтан (37%) нь үнэлдэг, 57 ажилтан (54%) нь заримдаа, 10 ажилтан (9%) нь үнэлдэггүй гэж хариултыг сонгосон бөгөөд тухайн заримдаа ба үнэлдэггүй гэж хариулсан хүмүүсээс энэ тухай тодруулахад нийтлэг байдлаар ажлын цаг тодорхой бус, илүү цагийн хөлс олгодоггүй гэж хариулсан нь уран бүтээлч, ажилтанд хийсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгох, амралтын өдөр амрах, ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийг зөрчиж байна.

6. Соёлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.8 дахь заалтад “соёлын салбарт хүний нөөц бэлтгэх, соёлын байгууллагыг мэргэжлийн ажиллах хүчнээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх” гэж хуульчилсан. Тус театрын хүний нөөцийн хөдөлгөөний 2021-2022 онуудад нэгдсэн судалгаатай танилцахад нийт 80 ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөн байх бөгөөд 44 ажилтан өөрийн санаачлагаар, 2 ажилтан ажил олгогчийн санаачлагаар ажлаас чөлөөлсөн байна. Тухайн судалгаанд 34 ажилтныг ямар шалтгаанаар ажлаас чөлөөлснийг дурьдаагүй байна. Харин 2020 онд өөрийн хүсэлтээр 1 ажилтныг чөлөөлж, 2021 онд 20 ажилтан тус тус өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөж, 4 ажилтныг ажил олгогчийн санаачлагаар ажлаас чөлөөлсөн байна. Хүний нөөцийн хөдөлгөөний талаар удирдлагуудтай хийсэн ярилцлагын явцад тухайн салбарт ажиллах хүний нөөц маш их дутагдалтай тул уран бүтээлийн ачаалалтай үед түр гэрээгээр бүжигчин, дуучин авах бөгөөд шаардлагатай үед төгсөх ангийн сурагчдыг гэрээгээр ажиллуулах ч тохиолдол байдаг талаар дурдаж байна. Мөн энэ салбарт ажиллах хүний нөөц дутагдалтай байдаг учир их сургууль болон коллеж дөнгөж төгссөн хүмүүсийг ажилд авдаг, эсхүл орох сонирхолтой хүнийг шалгуургүйгээр авдаг зарим уран бүтээлч нар нь ур чадвар муутай тул ажлын өндөр шаардлага тавихаар хүлээн авах чадваргүйгээс ажлаас гардаг гэж тайлбарлажээ. Ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад ажлын ачаалал их, цалин бага, удирдлагад хуулийн дагуу шаардлага тавихад хүлээн авдаггүй, харилцааны тал дээр хүндэтгэлгүй ханддаг, ялгаварлан гадуурхалт, дарамтын улмаас тул залуу уран бүтээлчид шантран ажлаас гарах тохиолдол цөөнгүй байдаг гэх бэрхшээлийг дурдаж байна. Энэ нь соёлын салбарт ажиллах хүний нөөцийн залгамж халаа алдагдсан, бодлогын түвшинд анхаарч ажиллах шаардлагатай болсныг илэрхийлж байна.

7. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1 дэх заалтад “төрийн байгууллага” нь нийтийн мэдээллийн хариуцагч байна гэж хуульчилсан бөгөөд мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт “Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгана” гэж заасан.

Театрын хөдөлмөрийн дотоод журмын 12.1 дэх хэсэгт “Ажилтны үндсэн цалинг тогтоохдоо ... мэргэжлийн ур чадвар, аттестатчлалын шалгалтын үр дүн, ажлын хариуцлага, ажлын ачаалал, хөдөлмөрийн нөхцөл зэргийг үндэслэх бөгөөд албан тушаалын цалингийн зэрэглэл шатлалыг ахиулах, бууруулах өөрчлөлтийг тухайн

жилийн цалингийн санд багтаан шийдвэрлэнэ", 12.8 дахь хэсэгт "Уран бүтээлч, ажилтанд ..., Уран сайхны зөвлөлийн тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн ур чадварын нэмэгдлийг захирлын тушаалаар баталж, олгоно" гэж журамлажээ.

Тус театрын ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад цалин хөлсийг ялгамжтай олгодог, урамшуулал хасдаг, аттестатчлалын шалгалтад үндэслэлгүй бага үнэлгээ өгч ялгаварлан гадуурхдаг гэж үздэгээ 21 ажилтан дурдсан нь хөдөлмөрийн харилцааны талаар театрын уран сайхны зөвлөл болон захирлаас шийдвэр гаргахдаа Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6 дахь заалтад" ил тод байх", 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтад "Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх" үүргийг хангалтгүй хэрэгжүүлдэг, мэдээлэл ил тод бус, тэгш шударга шийдвэр гаргадагт эргэлзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус театрын уран бүтээлч, ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Соёлын салбарын онцлогт нийцүүлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7.1, 7.2 дахь хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, театрын уран бүтээлийн удирдлагыг сургалтад хамруулж, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх, мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд уран бүтээлч, ажилтнуудыг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох зохицуулалт, гомдол гаргах журмын талаар сургалтад хамруулах ажлыг Яамнаас үе шаттай зохион байгуулах;
2. Яамны бүтцийн нэгж болон харьяа байгууллагуудын хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгасан эсэхийг хянаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж ажиллах;
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасан хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн талаар гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3, Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8, Соёлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.9 дэх заалтад тус тус заасны дагуу салбарын уран бүтээлч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангах хүрээнд төсвийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх, нийгмийн баталгааг сайжруулах, хүний нөөцийг бэлтгэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, цалин, хөлсийг нэмэгдүүлэхэд яамны зүгээс холбогдох арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг хангах;
5. Театрын болон салбарын уран бүтээлч, ажилтнуудыг салбарын онцлогоос хамаарч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.1 дэх хэсэгт долоо

хоногийн бямба, ням гарагт амраах боломжгүй бол хоёр өдөр дараалсан өдрүүдэд амраахаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.2 дахь заалтыг хэрэгжилтийг хангуулах зохих арга хэмжээ авах, хувийн арга хэмжээнд оролцуулахыг хориглох, энэхүү хуулийн хэрэгжилтэд тус яамны зүгээс хяналт тавьж ажиллах;

6. Театрын удирдлага болон уран сайхны зөвлөлийн аливаа шийдвэр нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, тухайлбал аттестатчлалын шалгалт, ур чадварын нэмэгдэл болон цалин хөлс, урамшуулал олгохдоо хуулийн дагуу үндэслэлтэй шийдвэр гаргах, түүнийгээ ажилтнуудад ил тод мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах, яамны зүгээс хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
7. Яам нь бүтцийн нэгж болон харьяа байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдаас ирүүлсэн гомдлыг бүрэн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэж, дотоод хяналтыг тогтмол хийж, түүний үр дүнд үндэслэн тухай бүрт холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД